

임상시험 비밀정보 및 개인정보보호 마스터 계약서

본 임상시험 비밀정보 및 개인정보보호 마스터 계약서 (이하 "본 계약")는 [20XX년 XX월 XX일] (이하 "효력발생일") 대한민국 [서울특별시 OOOO]에 주된 영업소를 둔 [의뢰자 법인명] (이하 "갑" 또는 "정보제공자" 또는 "컨트롤러")와 대한민국 [OO시 OO로]에 주된 사무소를 둔 [임상시험실시기관 법인명] (이하 "을" 또는 "정보수령자" 또는 "프로세서") 간에 체결된다.

"갑"과 "을"을 개별적으로 "당사자"라 하고, 통칭하여 "양 당사자"라 한다.

전문 (Preamble)

WHEREAS, "갑"은 [별첨 1]에 명시된 임상시험(이하 "본 임상시험")의 수행을 "을"에게 의뢰하였거나 의뢰할 예정이며, 이와 관련하여 "갑"의 매우 민감한 비밀정보 및 연구대상자의 개인정보를 "을"에게 제공 및 처리 위탁하고, "을"은 이를 수령하여 "갑"의 지시에 따라 처리하는바, 양 당사자는 동 정보의 보호에 관한 제반 사항을 규정하기 위하여 본 계약을 체결한다.¹

WHEREAS, 양 당사자는 본 계약의 이행에 있어 대한민국 개인정보보호법(PIPA), 유럽 일반 개인정보 보호 규정(GDPR), 미국 건강보험 이전 및 책임에 관한 법(HIPAA) 등 관련 국내외 법규를 준수할 의무를 인지하며, 특히 "을"은 "갑"을 대신하여 개인정보를 처리하는 "프로세서"(처리수탁자)로서의 법적 의무를 이행하는 데 동의한다.²

이에 양 당사자는 다음과 같이 합의한다.

제1장 총칙

제1조 (목적)

본 계약의 목적은 "갑"과 "을"이 "본 임상시험"의 타당성 평가, 준비, 수행, 품질 보증(모니터링, 점검, 실태조사), 완료, 규제기관 보고 및 이와 관련된 제반 업무(이하 "본 목적")를 수행하는 과정에서 "갑"이 "을"에게 제공하거나 "을"이 "본 목적"의 수행 과정에서 취득, 생성 또는 알게 되는 "갑"의 "비밀정보" 및 "개인정보"를 보호하고, 관련 법규를 준수하여 이를 안전하게 처리하기 위한 양 당사자의 권리와 의무를 명확히 규정함에 있다.¹

제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 용어는 다음과 같은 의미를 갖는다.

2.1 ***"비밀정보" (Confidential Information)**라 함은, "본 목적"과 관련하여 "갑" 또는 "갑"이 지정한 제3자(임상시험수탁기관(CRO) 등)가 "을" 또는 "을"의 임직원에게 제공하거나, "을"이 "본 목적"의 수행 과정에서 알게 되거나 생성하는 모든 정보를 의미한다. 이는 서면, 구두, 전자적 형태, 시각적 관찰 등 그 전달 수단이나 매체의 형태를 불문하며 1, 다음 각 호의 정보를 포함하되 이에 한정되지 아니한다:

(a) 본 계약의 체결 사실, 본 계약의 모든 조건, 그리고 본 계약과 관련하여 양 당사자 간에 이루어진 모든 협의 및 논의의 내용.¹

(b) 임상시험 관련 핵심 문서: 임상시험계획서(Protocol) 및 모든 개정본, 임상시험자 자료집(Investigator's Brochure, IB), 증례기록서(Case Report Form, CRF) 서식 및 주석(Annotation), 표준작업지침서(SOPs), 연구대상자 동의서 서식(ICF), 연구대상자에게 제공되는 모든 자료, 연구비 및 예산 내역, 임상시험 관련 계약서 일체.⁵

(c) 임상시험 데이터: 연구대상자의 원본 데이터(Source Data) 및 원본 문서(Source Documents)(의무기록 포함) 6, 증례기록서(CRF)에 기재된 모든 데이터, 연구대상자 보고 결과(Patient-Reported Outcomes, PROs) 9, 모든 실험실 검사 결과, 안전성 정보(이상반응(AE) 및 중대한 이상반응(SAE) 보고 내역 포함).

(d) 규제 관련 정보: 대한민국 식품의약품안전처(MFDS), 미국 식품의약국(FDA), 유럽 의약품청(EMA) 등 국내외 규제기관 9 및 임상시험심사위원회(IRB)와의 모든 커뮤니케이션 내용, 임상시험계획 승인(IND) 신청 서류, 각종 보고 자료, 보완 요청 및 승인 내역.⁸

(e) 지적재산권 관련 정보: 임상시험용 의약품 또는 의료기기의 화학, 제조 및 관리 (Chemistry, Manufacturing, and Controls, CMC) 정보 9, 비임상 시험 데이터, 제형, 제조 공정, 노하우, 그리고 본 임상시험 수행 과정에서 도출되거나 생성된 모든 “발명”(제24조 참조).¹⁰

(f) 사업 정보: “갑”의 사업 계획, 재무 정보, 마케팅 전략, 파트너십 정보, 공급망 정보, 가격 정책, 생산 원가 등 일체의 경영상 정보.¹

(g) “갑”이 구두 또는 서면으로 비밀임을 명시적으로 지정한 정보, 또는 정보의 성격이나 정황상 비밀로 취급되는 것이 합당한 기타 모든 기술상, 경영상의 정보.

2.2 ***“개인정보” (Personal Data/Personal Information)**라 함은, 대한민국 개인정보 보호법(PIPA) 제2조 제1호에 따른 정보를 의미한다. 즉, 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.³ 이는 특히 “본 임상시험”에 참여하는 “연구대상자”의 식별정보, 건강정보, 유전정보 등을 포함한다.

2.3 ***“보호대상 건강정보” (Protected Health Information, PHI)**라 함은, 미국 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 및 관련 규정에서 정의하는 정보를 의미한다. 즉, 과거, 현재 또는 미래의 개인의 신체적 또는 정신적 건강 상태, 개인에 대한 의료 서비스 제공, 또는 개인에 대한 의료 서비스 제공에 대한 과거, 현재 또는 미래의 지불과 관련된 개별적으로 식별 가능한 건강 정보(Individually Identifiable Health Information)를 말한다.⁴

2.4 ***“유럽연합 개인정보” (EU Personal Data)**라 함은, 유럽 일반 개인정보 보호 규정(General Data Protection Regulation, 이하 “GDPR”) 제4조 제1호에 정의된 정보를 의미한다. 즉, 식별되었거나 식별가능한 자연인(“정보주체”)에 관한 모든 정보를 말한다.²

2.5 ***“정보주체” (Data Subject)**라 함은, 처리되는 개인정보에 의해 식별되거나 식별가능한 살아있는 자연인을 의미하며 ², “본 임상시험”의 문맥에서는 “연구대상자”를 주된 의미로 한다.

2.6 ***“처리” (Processing)**라 함은, 수집, 기록, 조직화, 구조화, 저장, 적용, 변경, 검색, 참조, 활용, 전송에 의한 공개, 배포, 정렬, 조합, 제한, 삭제 또는 파기와 같이 개인정보 또는 개인정보 파일에 대해 자동화된 수단 또는 수동으로 수행되는 모든 작

업 또는 일련의 작업을 의미한다.²

2.7 **“컨트롤러” (Controller)** 및 **“프로세서” (Processor)****라 함은, “컨트롤러”(“갑”)는 단독으로 또는 타인과 공동으로 개인정보의 처리 목적과 수단을 결정하는 당사자를 의미하며(PIPA상 “개인정보처리자”), “프로세서”(“을”)는 컨트롤러를 대신하여 개인정보를 처리하는 당사자를 의미한다(PIPA상 “개인정보 처리수탁자”).²

2.8 **“개인정보 침해사고” (Personal Data Breach)****라 함은, 전송, 저장 또는 처리되는 개인정보의 우발적 또는 불법적인 파괴, 손실, 변경, 무단 공개 또는 접근을 초래하는 보안 침해를 의미한다.²

2.9 **“보안조치” (Safeguards)****라 함은, 개인정보의 안전성 확보를 위해 관련 법규 및 본 계약 제4장에 따라 요구되는 “관리적 보호조치”, “물리적 보호조치”, “기술적 보호조치”를 총칭한다.¹⁴

2.10 **“가명정보” (Pseudonymised Data)****라 함은, 추가 정보의 사용 없이는 더 이상 특정 정보주체를 식별할 수 없도록 개인정보를 처리한 결과물을 의미하며, 이러한 추가 정보는 분리되어 보관되고 기술적·관리적 조치 하에 있어야 한다.¹⁸ 본 계약의 목적상, 가명정보는 문맥에 따라 “비밀정보” 및 “개인정보”의 일부로 간주될 수 있다.

제2장 비밀정보의 취급 및 보호

제3조 (비밀유지 의무)

3.1 "을"은 "갑"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 "비밀정보"를 제3자(제6조에 따른 승인된 접근권자 제외)에게 공개, 누설, 배포 또는 제공하여서는 아니 된다.¹

3.2 "을"은 "갑"의 "비밀정보"를 보호하기 위하여, 최소한 "을" 자신이 보유한 동등한 수준의 중요성을 가진 기밀 정보를 보호하기 위해 사용하는 것과 동일한(단, 어떠한 경우에도 관련 법규 및 업계 표준에서 요구하는 합리적인 수준 이상의) 주의의무를 다하여야 한다.

3.3 "을"은 "을"의 임직원, 대리인, 또는 "갑"이 승인한 하위 수탁자(이하 통칭하여 "정보취급자")가 본 계약상의 모든 의무를 철저히 준수하도록 보장하여야 한다. "정보취급자"의 고의 또는 과실로 인한 본 계약 위반 행위는 "을"의 계약 위반 행위로 간주되며, "을"은 이로 인하여 "갑"에게 발생한 모든 손해에 대하여 "정보취급자"와 연대하여 책임을 부담한다.¹

제4조 (정보의 사용 목적 제한)

"을"은 "갑"으로부터 제공받거나 "본 목적" 수행 과정에서 취득한 모든 "비밀정보"를 오직 제1조에서 정의한 "본 목적"의 수행을 위해서만 사용하여야 한다.¹ "을"은 "갑"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 그 외 어떠한 목적으로도(예: "을"의 자체적인 학술 연구, 상업적 제품 개발, 특허 출원, 제3자를 위한 자문, 기타 임상시험 지원 등) "비밀정보"를 직간접적으로 사용하여서는 아니 된다.

제5조 (비밀의 표시)

5.1 "갑"이 "을"에게 서면, 전자적 매체 또는 기타 유형의 형태로 "비밀정보"를 제공하는 경우, 해당 정보가 비밀임을 알 수 있도록 합리적인 방식으로 "비밀 (Confidential)", "대외비" 또는 이와 유사한 취지의 문구를 표시한다.¹

5.2 "갑"이 구두, 시각적 관찰 또는 기타 무형의 방법으로 "비밀정보"를 제공하는 경우, 제공하는 시점에 해당 정보가 비밀임을 고지하고, 고지일로부터 [30일] 이내에 해당 정보의 개요, 제공 일시 등을 명시하여 "을"에게 서면(이메일 포함)으로 통지하는 경우, 해당 정보는 "비밀정보"로 간주된다.¹

5.3 **단서 조항:** 전 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고, 제5조에 따른 비밀 표시 또는 사후 서면 통지가 누락되었더라도, 정보의 성격이나 정황상(예: 제2조 2.1항 (b)

내지 (e)에 명시된 정보, 모든 연구대상자 개인정보 등) 객관적으로 비밀로 취급되는 것이 명백한 정보에 대해서는, 해당 정보의 "비밀정보"로서의 지위 및 "을"의 본 계약상 비밀유지 및 보안 의무에 영향을 미치지 아니한다.

제6조 (정보 접근권자 및 취급자 제한)

6.1 "을"은 "비밀정보" 및 "개인정보"에 대한 접근을 "본 목적" 수행을 위해 업무상 해당 정보를 "알아야 할 필요(Need-to-Know)"가 있는 최소한의 임직원(예: 연구책임자(PI), 공동연구자, 연구간호사(CRC), 약사 등)으로 엄격히 제한하여야 한다.¹

6.2 "을"은 제1항의 접근권한이 부여된 모든 "정보취급자"에게 본 계약의 존재 및 그들의 비밀유지의무(특히 제3조, 제4조)와 개인정보보호 의무(제3장, 제4장)를 명확히 주지시켜야 한다.

6.3 "갑"의 요청이 있을 경우, "을"은 해당 "정보취급자"들로부터 "갑"이 합리적으로 수용할 수 있는 형태의 개별 비밀유지 서약서¹를 징구하여 "갑"에게 즉시 제출하여야 한다.

6.4 "을"은 "본 임상시험"에 투입되는 "정보취급자"의 명단(소속, 직책, 담당 업무)을 작성하여 최신 상태로 유지·관리하고, "갑"의 요청 시 [3일] 이내에 이를 "갑"에게 제공하여야 한다. 인력 변경 시에도 동일하다.

제7조 (비밀유지의무의 예외)

제3조에도 불구하고, "을"이 다음 각 호의 어느 하나에 해당함을 객관적인 서면 자료를 통해 명확히 입증하는 정보에 대해서는 본 계약에 따른 비밀유지의무가 적용되지 아니한다.¹

(a) "갑"으로부터 제공받기 이전에 "을"이 이미 적법하게 보유하고 있었거나, 비밀유지의무 없이 제3자로부터 적법하게 취득한 정보.¹

(b) "을"의 고의 또는 과실, 즉 본 계약상의 의무를 위반함이 없이, 이미 공지(Public Domain)의 사실로 되었거나 이후에 공지의 사실이 된 정보.¹

(c) "갑"의 "비밀정보"를 일체 참조하거나 이용하지 않고, "을"이 독자적으로 개발하거나 생성한 정보.¹

(d) "갑"이 본 계약의 비밀유지의무로부터 명시적으로 해제하여, "을"이 공개 또는 사용하도록 서면에 의하여 승인한 정보.¹

제8조 (법령 또는 정부기관에 의한 공개 강제)

8.1 "을"이 법원 또는 정부기관(규제기관, 수사기관 포함)의 적법한 명령이나 관련 법령에 따라 "비밀정보" 또는 "개인정보"의 공개를 강제적으로 요구받은 경우 1, "을"은 해당 정보를 공개하기에 앞서 다음 각 호의 조치를 즉시 이행하여야 한다:

- (a) 법령상 금지되지 않는 한, 해당 공개 요구 사실(요구 기관, 법적 근거, 요구 정보의 범위 등)을 "갑"에게 즉시 서면으로 통지하여야 한다.
- (b) "갑"이 해당 공개 요구에 대해 법적 이의제기, 보호명령(Protective Order) 신청, 공개 범위 축소 협의 등 적절한 법적·행정적 대응조치를 취할 수 있도록 합리적인 시간과 기회를 보장하고, "갑"의 합리적인 요청 및 비용 부담 하에 이에 적극 협력하여야 한다.
- (c) "갑"의 제(b)호에 따른 대응 조치에도 불구하고 공개가 법적으로 불가피한 경우, "을"은 법률 자문을 받아 해당 법령 또는 명령이 요구하는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 하며, 공개되는 정보가 비밀로 취급될 수 있도록(예: 비공개 심리 신청, 비밀 지정 제출) 가능한 모든 합법적 조치를 취해야 한다.¹

제3장 임상시험 데이터 및 개인정보보호 (Data Processing Agreement Module)

제9조 (데이터 처리 원칙 및 당사자의 지위)

9.1 (당사자의 지위) 양 당사자는 "본 임상시험"과 관련하여 "을"이 수집 또는 처리하는 "연구대상자"의 "개인정보"에 대해, "갑"이 "컨트롤러"(개인정보처리자)의 지위에 있으며, "을"이 "갑"을 대신하여 개인정보를 처리하는 "프로세서"(개인정보 처리수탁자)의 지위에 있음을 명확히 확인한다.²

9.2 (처리 목적 및 지시) "을"은 오직 "갑"의 적법한 서면 지시(본 계약, "갑"이 제공한 임상시험계획서(Protocol), "갑"의 기타 서면 지시 포함)에 따라서만 개인정보를 "처리"하여야 한다.² "본 목적"을 벗어난 어떠한 처리도 엄격히 금지된다.

9.3 (위법한 지시) "을"은 "갑"의 지시가 GDPR, PIPA 등 관련 법령에 위배된다고 합리적으로 판단할 경우, 즉시 "갑"에게 해당 사실을 서면으로 통지하여야 한다.

제10조 (정보주체(연구대상자)의 동의)

10.1 "을"(특히 연구책임자 및 그 위임을 받은 자)은 "본 임상시험"에 참여하는 모든 "정보주체"로부터 임상시험 실시에 관한 GCP(Good Clinical Practice) 요건을 충족하는 서면 동의를 받는 것과 더불어, 다음 각 호의 요건을 완벽하게 충족하는 적법하고 유효한 "연구대상자 동의서(Informed Consent Form, ICF)"를 받아야 할 절대적인 의무가 있다.⁴

10.2 해당 동의서에는 최소한 다음 각 호의 내용이 "정보주체"가 명확히 이해할 수 있도록 포함되어야 하며, 해당 동의는 자유로운 의사에 따라 명시적으로 이루어져야 한다:

(a) (PIPA 준수) 대한민국 개인정보보호법(PIPA)에 따른 개인정보 수집·이용에 대한 동의, 및 수집된 개인정보가 "갑" 및 "갑"이 지정하는 제3자(CRO, 중앙검사실, 규제기관 등)에게 제공되는 것("제3자 제공")에 대한 명시적 동의.³

(b) (민감정보 등) PIPA에 따른 "고유식별정보"(해당 시) 및 "민감정보"(특히 건강, 유전정보)의 처리에 대한 별도의 명시적 동의.

(c) (GDPR 적용 시) "본 임상시험"이 GDPR의 적용을 받는 경우(예: EU 내 기관과 공동 수행, EU 거주자 대상 등), GDPR에서 요구하는 적법 요건(예: 제6조, 제9조)을 충족하는 명시적 동의.¹³

(d) (HIPAA 적용 시) "본 임상시험"이 HIPAA의 적용을 받는 경우, PHI의 사용 및 공개를 위한 유효한 "HIPAA Authorization" 요건을 충족하는 서면 동의.⁴

(e) (국외 이전) 수집된 개인정보가 "본 임상시험"의 목적을 위해 "갑"의 본사 또는 "갑"이 지정하는 제3자가 위치한 해외 국가(제14조 참조)로 이전될 수 있음에 대한 명확한 고지 및 별도 동의.

10.3 "을"은 징구한 모든 ICF 원본 또는 사본을 안전하게 보관하고, "갑" 또는 "갑"이 지정한 대리인(모니터 요원 등)이 "본 목적"을 위해 열람(모니터링)할 수 있도록 보장하여야 한다.

제11조 (한국 개인정보보호법(PIPA)의 준수)

"을"은 PIPA 제26조(업무위탁에 따른 정보의 처리 제한)에 따라 개인정보 처리수탁자로서의 의무를 다하며, [별첨 2]에 명시된 "개인정보 처리 위탁 업무의 내용 및 목적"을 초과하여 개인정보를 처리하지 않는다.³ "을"은 PIPA 제29조에 따른 안전성 확보 조치(본 계약 제4장 참조)를 이행해야 하며, PIPA 관련 법규 개정 시 즉시 이를 반영하여야 한다.

제12조 (유럽 일반 개인정보 보호규정(GDPR)의 준수)

"본 임상시험"의 수행 과정에서 "유럽연합 개인정보"가 처리되는 경우, "을"은 "프로세서"로서 GDPR 제28조의 요구사항을 철저히 준수하며 2, 특히 다음 각 호를 보장한다:

(a) (인력의 기밀유지) 개인정보에 접근하는 모든 "정보취급자"가 법적 또는 계약상 적절한 기밀유지 의무(본 계약 제3조 및 제6조 포함)를 부담하도록 보장한다.²

(b) (보안 조치) GDPR 제32조에서 요구하는 위험 기반의 적절한 기술적·관리적 보안 조치(본 계약 제4장 참조)를 이행하고 유지한다.²

(c) (하위 수탁) "갑"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 개인정보 처리 업무의 전부 또는 일부를 다른 "프로세서"(이하 "하위 수탁자", 제16조 참조)에게 재위탁하지 않으며, 동의를 얻어 지정하는 경우 해당 하위 수탁자에게 본 계약과 최소한 동일한 수준의 데이터 보호 의무를 부과하는 서면 계약을 체결하고, 그 책임을 "을"이 부담한다.²

(d) (정보주체 권리 지원) "갑"이 정보주체의 권리(접근, 정정, 삭제(잊힐 권리), 처리 제한, 데이터 이동권 등) 요청에 대응할 수 있도록, "을"은 정보 처리의 성격을 고려

하여 가능한 범위 내에서 신속하게 기술적·관리적 조치를 통해 “갑”을 지원한다.²

(e) (침해사고 통지) “개인정보 침해사고”를 인지하는 즉시, 불필요한 지체 없이(In any event, no later than 24 hours) “갑”에게 통지하며, “갑”이 GDPR 제33조 및 제34조에 따른 규제당국(Supervisory Authority) 보고 및 정보주체 통지 의무를 이행할 수 있도록 제17조에 따라 협력한다.²

(f) (DPIA 지원) “갑”이 GDPR 제35조 또는 제36조에 따라 데이터 보호 영향 평가(DPIA) 또는 규제당국과의 사전 협의를 수행해야 할 경우, “을”은 처리의 성격 및 가용한 정보를 고려하여 “갑”에게 필요한 정보와 지원을 합리적인 범위 내에서 제공한다.²

제13조 (미국 건강보험 이전 및 책임에 관한 법(HIPAA)의 준수)

“본 임상시험”의 수행 과정에서 “보호대상 건강정보(PHI)”가 처리되는 경우, “을”은 “갑”을 대신하여 PHI를 생성, 수신, 유지 또는 전송하는 범위 내에서 HIPAA 상의 “Business Associate”로서의 의무를 부담한다. “을”은 HIPAA 개인정보보호 규칙(Privacy Rule) 및 보안 규칙(Security Rule)을 준수하며, 본 계약 또는 법률에서 허용하는 범위를 벗어난 PHI의 사용이나 공개를 하지 않는다.⁴ “을”은 “갑”의 요청 시, 연구 목적으로 식별정보가 제거된 “Limited Data Set”을 생성하여 적절한 “Data Use Agreement (DUA)”⁴ 요건에 따라 “갑”에게 제공할 수 있다.

제14조 (개인정보의 국외 이전)

14.1 “을”은 “본 목적” 수행을 위해 수집·처리된 “비밀정보” 및 “개인정보”(가명정보 포함)가 “갑”의 글로벌 임상시험 데이터베이스, 안전성 데이터베이스 또는 규제기관 보고 등을 위해 “갑”의 본사(소재지: [국가명]) 또는 “갑”이 지정하는 제3자(CRO, 데이터 분석 기관 등)가 위치한 [미국], [유럽연합(EU) 회원국] 등 해외 국가로 전송(국외 이전)될 수 있음을 인지하고 이에 동의한다.¹²

14.2 “을”은 이러한 국외 이전이 제10조에 따른 “정보주체”의 적절한 동의 하에 이루어짐을 보장하여야 한다.

14.3 “갑”이 PIPA, GDPR 등 관련 법규 준수를 위해(예: GDPR에 따른 적정성 결정(Adequacy Decision) 부재 시 표준계약조항(Standard Contractual Clauses, SCCs) 체결² 등) “을”의 추가적인 협조(예: [별첨 3]의 SCCs 서명)를 요청하는 경우, “을”은 이에 성실히 응하여야 한다.

제15조 (정보주체의 권리 보장)

"정보주체"가 "을"에게 직접 자신의 개인정보에 대한 열람, 정정, 삭제, 처리 정지, 동의 철회 등을 요청하는 경우², "을"은 해당 요청에 대해 임의로 응답하거나 조치를 취해서는 아니 된다. "을"은 즉시 해당 요청의 상세 내역을 "갑"에게 전달하고, 오직 "갑"의 명시적인 서면 지시에 따라서만 대응 및 조치하여야 한다.

제16조 (하위 수탁업체(Sub-processor) 관리)

16.1 "을"이 "본 목적" 수행을 위해 제3자(예: 외부 검사기관, 데이터 보관 업체, 전산 시스템 유지보수 업체 등)에게 개인정보 처리 업무의 전부 또는 일부를 재위탁(이하 "하위 수탁")해야 하는 경우, "을"은 반드시 사전에 "갑"에게 해당 업체의 정보(상호, 주소, 연락처), 위탁 업무의 내용 및 범위를 서면으로 제공하고, "갑"으로부터 명시적인 사전 서면 승인을 받아야 한다.²

16.2 "갑"의 승인을 얻은 경우, "을"은 해당 "하위 수탁자"와 본 계약의 의무(특히 제3장 및 제4장)와 최소한 동등하거나 그 이상의 데이터 보호 의무를 부과하는 구속력 있는 서면 계약을 체결하여야 하며, "갑"의 요청 시 동 계약서 사본을 "갑"에게 제출하여야 한다.

16.3 "을"은 "하위 수탁자"의 모든 행위 및 부작위에 대해 "갑"에 대하여 완전한 관리 감독 책임을 지며, "하위 수탁자"의 본 계약 의무 위반은 "을"의 위반으로 간주된다.¹

제17조 (개인정보 침해사고 대응)

17.1 "을"은 "비밀정보" 또는 "개인정보"의 유출, 분실, 도난, 위조, 변조 또는 훼손(이하 "침해사고") 또는 그러한 침해사고가 발생하였을 합리적인 의심(이하 "보안사고")을 인지하는 즉시, 어떠한 경우에도 [24시간] 이내에 "갑"이 지정한 담당자(이메일: [이메일 주소], 연락처: [전화번호])에게 다음 각 호의 정보를 포함하여 통지해야 한다²:

- (a) 사고 발생 시점, 경위, 및 "을"의 인지 시점.
- (b) 유출(또는 유출 의심)된 정보의 항목 및 규모.
- (c) 피해(또는 피해 예상) 정보주체의 수 또는 범위.
- (d) "을"이 인지 즉시 수행한 초기 대응 및 피해 최소화 조치 내역.
- (e) 향후 추가 조치 및 조사 계획.

17.2 "을"은 "갑"의 지시에 따라 사고의 원인 조사, 피해 확산 방지 및 최소화 조치, 재발 방지 대책 수립, 그리고 "갑"이 수행해야 하는 규제기관 보고 및 정보주체 통지 업무에 대하여 "갑"의 합리적인 비용 부담 하에 전적으로 협력하여야 한다.²

17.3 "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이는 규제기관, 언론 또는 정보주체를 포함한 어떠한 제3자에게도 해당 침해사고 또는 보안사고에 대해 독자적으로 통지하거나 공표할 수 없다. 단, 법령에 따라 "을"에게 독립적인 통지 의무가 부과된 경우는 예외로 하되, 이 경우에도 제8조의 절차를 준용하여 "갑"과 사전에 협의하여야 한다.

제18조 (감사권)

18.1 "갑" 또는 "갑"이 지정한 제3자 감사인(감사인과 "을" 간에 합리적인 기밀유지 의무가 전제되어야 함)은 "을"이 본 계약(특히 제3장 및 제4장)상의 의무를 적절히 준수하고 있는지 확인하기 위해, [30일] 전 사전 서면 통지 후, "을"의 정규 업무 시간 내에 "을"의 사업장, 시설, 관련 문서(정책, 지침, 로그 기록 포함), 시스템에 대한 감사를 실시할 권리를 갖는다.²

18.2 "을"은 "갑"의 합리적인 감사 절차에 성실히 협조하고, 감사 수행에 필요한 정보, 자료 및 접근 권한을 제공하여야 한다.

18.3 감사 결과 본 계약의 위반 사항이 발견될 경우, "을"은 즉시 자신의 비용으로 해당 위반 사항을 시정 조치하고, [15일] 이내에 시정 조치 완료 보고서(재발 방지 대책 포함)를 "갑"에게 서면으로 제출하여야 한다.

18.4 제17조에 따른 중대한 "침해사고" 또는 "을"의 명백한 계약 위반으로 인해 감사가 촉발된 경우, 해당 감사에 소요된 합리적인 비용(감사인 보수 포함)은 "을"이 부담한다.

제4장 정보보안 및 보호조치 (Safeguards)

제19조 (보안조치 일반 의무)

"을"은 "갑"으로부터 제공받거나 생성하는 모든 "비밀정보" 및 "개인정보"의 기밀성 (Confidentiality), 무결성(Integrity), 가용성(Availability)을 보장하기 위해 ¹⁵, PIPA, GDPR, HIPAA 등 관련 법규 및 본 제4장에서 명시하는 관리적, 물리적, 기술적 보호 조치를 수립하고 성실히 이행하여야 한다.

제20조 (관리적 보호조치)

"을"은 다음 각 호의 관리적 보호조치를 이행하여야 한다 14:

20.1 (내부 정책 수립) 개인정보보호 내부 관리계획 및 정보보안 정책을 수립하고, 이를 연 1회 이상 검토 및 개정하며, 모든 "정보취급자"에게 공지한다.

20.2 (전담 조직) 정보보호 최고책임자(CPO) 또는 이에 준하는 정보보호 담당자를 지정하여 그 연락처를 "갑"에게 통지한다.

20.3 (인력 관리 및 교육) 모든 "정보취급자"(제6조)를 대상으로 본 계약의 의무, PIPA, GDPR, HIPAA 등 관련 법규 및 정보보안에 관한 정기적인(최소 연 1회 이상) 교육 및 평가를 실시하고 그 기록을 보관한다.²³ 또한 모든 "정보취급자"로부터 비밀유지 서약서를 징구하며, 인사이동 또는 퇴직 시 "비밀정보" 및 시스템에 대한 접근 권한을 지체 없이 말소한다.

20.4 (위험 평가) 정기적인(최소 연 1회 이상) 위험 분석(Risk Analysis)을 수행하여 14 개인정보 처리 시스템의 보안 취약점을 식별하고, 평가 결과에 따른 개선 조치를 이행한다.²³

20.5 (사고 대응) 제17조에 따른 침해사고 대응 절차(Contingency Plan) 및 비상 연락망을 수립하고, 정기적으로(최소 연 1회 이상) 모의 훈련을 실시한다.²²

제21조 (물리적 보호조치)

"을"은 다음 각 호의 물리적 보호조치를 이행하여야 한다 17:

21.1 (물리적 접근 통제) 개인정보 및 "비밀정보"가 보관된 전산실, 자료보관실(연구 대상자 원본 문서 보관 장소 포함) 등은 보호구역으로 설정하고, 시건 장치, 출입 통제 시스템(카드키, 생체 인식 등)을 설치하여 승인된 인력 외의 물리적 접근을 엄격히 통제한다.¹⁷

21.2 (매체 관리) 개인정보가 포함된 종이문서, USB, 외장하드, 노트북 등 이동식 저장매체 및 휴대용 기기의 반출입을 엄격히 통제하고, 반출 시 책임자의 승인을 얻도록 한다.

21.3 (자료 폐기) 개인정보나 "비밀정보"가 포함된 종이문서, 저장매체 등을 폐기할 경우, 복구 불가능하도록 물리적으로 파쇄(소각)하거나 완전 삭제(Degaussing) 조치를 취한다.

21.4 (환경 보안) 화재, 수해, 정전 등 자연 재해 및 환경적 위험으로부터 정보 시스템과 데이터를 보호하기 위한 UPS, 소화 설비, 항온항습기 등의 설비를 갖춘다.¹⁷

제22조 (기술적 보호조치)

"을"은 다음 각 호의 기술적 보호조치를 이행하여야 한다 16:

22.1 (접근 권한) "정보취급자"에게 업무 수행에 필요한 최소한의 계정 및 접근 권한을 부여하는 역할 기반 접근 통제(Role-Based Access Control, RBAC) 정책을 시행하며, 권한 부여 및 변경 내역을 기록·관리한다.²³

22.2 (식별 및 인증) 정보 시스템 접근 시 고유한 사용자 ID를 사용하고, 추측이 어려운 강력한 암호 정책(복잡성, 주기적 변경)을 적용하며, 중요 시스템(예: EMR, CTMS) 접근 시 다중 인증(Multi-Factor Authentication, MFA) 사용을 권고한다.²⁴

22.3 (암호화)

(a) (저장 시 암호화) 고유식별정보, PHI, 비밀번호 등 주요 개인정보 및 민감한 "비밀정보"는 데이터베이스 또는 파일 시스템에 저장 시 또는 이와 동등하거나 그 이상의 검증된 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화(Encryption at Rest)한다.²³

(b) (전송 시 암호화) 인터넷 등 신뢰할 수 없는 외부망을 통해 개인정보 및 "비밀정보"를 전송하는 경우, 이상, VPN 등 검증된 보안 프로토콜을 사용하여 전송 구간을 암호화(Encryption in Transit)한다.²³ 이메일로 민감 정보를 전송할 경우, 파일 암호화를 적용해야 한다.

22.4 (네트워크 보안) 방화벽(Firewall), 침입 방지 시스템(IPS/IDS) 등을 설치·운영하여 비인가된 접근 및 사이버 공격을 차단하고, 불필요한 서비스 포트를 비활성화한다.

22.5 (접근 기록 관리) 정보 시스템(데이터베이스 포함)에 대한 "정보취급자"의 접근

및 “처리” 기록(접속자 ID, 접속 일시, 접속지 IP, 수행 업무 내역)을 생성하여 [최소 1년 이상] 안전하게 보관하고, 해당 로그의 위·변조, 도난, 분실을 방지하기 위한 조치를 취한다.²⁴

22.6 (악성코드 방지) 모든 서버 및 업무용 PC에 최신 버전의 백신 소프트웨어 및 보안 패치를 설치하고 정기적으로 업데이트한다.

표 1: 최소 보안 요구사항 체크리스트

“을”은 본 계약의 이행을 위해 최소한 다음 표에 명시된 보안 요구사항을 준수하여야 하며, 이는 제18조(감사권)의 주요 점검 기준이 된다.

구분	보호조치 항목	세부 이행 사항 (필수)	관련 조항
관리적	인력 교육	PIPA/GDPR/HIPAA 및 정보보안 교육 (연 1회 이상)	20.3
		모든 정보취급자 비밀유지 서약서 징구	20.3
	위험 평가	보안 위험 분석 및 조치 (연 1회 이상)	20.4
	사고 대응	침해사고 대응 절차 수립 및 모의 훈련 (연 1회 이상)	20.5
물리적	접근 통제	전산실/자료보관실(원본문서) 출입 통제(시건, 통제 장치)	21.1
	매체 폐기	보존기한 경과 자료의 물리적 파쇄 또는 소각	21.3
기술적	암호화 (저장)	고유식별정보, PHI 등 주요 데이터 암호화	22.3(a)
	암호화 (전송)	외부망(인터넷) 전송 시 이상 암호화	22.3(b)
	접근 통제	역할 기반 접근 통제(RBAC) 및 최소 권한 원칙 적용	22.1
	식별 및 인증	강력한 암호 정책 적용 (주기적 변경, 복잡성)	22.2
	로그 관리	접속/처리 로그 [1년] 이상 보관 (위·변조 방지)	22.5

구분	보호조치 항목	세부 이행 사항 (필수)	관련 조항
	보안 S/W	최신 백신 및 보안 패치 적용	22.6

제5장 지적재산권 및 출판

제23조 (기존 지적재산권)

본 계약 체결 이전에 각 당사자가 독립적으로 보유하고 있던 모든 발명, 기술, 노하우, 저작물 및 관련 지적재산권(이하 "기존 IP")은 해당 당사자의 단독 소유로 남는다 [19,]. 본 계약은 상대방의 "기존 IP"에 대한 어떠한 권리나 라이선스도 부여하는 것으로 해석되지 아니한다. "갑"이 제공하는 임상시험계획서(Protocol), 임상시험자 자료집(IB), 임상시험용 의약품/의료기기 및 관련 기술은 "갑"의 "기존 IP" 및 "비밀정보"에 해당한다.

제24조 (연구 수행 과정에서의 발명)

24.1 (정의) "발명"이라 함은, "본 임상시험" 수행 과정에서 또는 "갑"의 "비밀정보"(제2조 2.1항)를 이용하여 "을"의 임직원(연구책임자 포함) 또는 "갑"의 인력에 의해 창출된 모든 발명, 발견, 아이디어, 노하우, 공정, 저작물, 임상시험 데이터 및 결과물, 그리고 이와 관련된 모든 특허권, 저작권, 기타 지적재산권을 의미한다 [].

24.2 (소유권 귀속) "을"은 "을"의 임직원에게 의해 단독으로 또는 "갑"의 인력과 공동으로 이루어진 모든 "발명"(제24.1항)에 대한 일체의 권리, 소유권, 이익을, 해당 "발명"의 창출 즉시 "갑"에게 양도(Assign)하며, 모든 "발명"은 "갑"의 단독 소유로 한다 [].

24.3 (양도 협력) "을"은 "을"의 임직원으로 하여금 "갑"이 "발명"에 대한 특허 출원, 등록, 유지 및 기타 권리 확보를 위해 합리적으로 요구하는 모든 서류(양도증서, 선언서, 위임장 등)를 "갑"의 비용으로 즉시 작성하고 서명하도록 보장하며, "갑"의 권리 행사에 전적으로 협력하여야 한다 []. "을"은 "발명"이 창출되는 즉시 그 내용을 "갑"에게 서면으로 통지하여야 한다.

제25조 (실시권)

제24조에 따라 "갑"에게 소유권이 귀속된 "발명"에 대해, "갑"은 "을"(및 해당 발명에 기여한 "을"의 임직원)에게 해당 "발명"을 오직 "을"의 내부적, 비상업적 학술 연구 및 교육 목적으로만 사용할 수 있는 비독점적, 무상의, 양도 불가능한, 영구적인 실시권을 허여한다 []. "을"은 동 실시권을 제3자에게 서브라이선스(Sublicense)할 수 없다.

제26조 (연구 결과의 출판 및 발표)

“갑”은 “을”(및 연구책임자)이 “본 임상시험”의 수행 결과(임상시험 데이터 및 그 분석 결과)를 국내외 학술대회에서 발표하거나 전문 학술지(이하 “학술 발표”)에 게재할 수 있는 학술적 권리를 존중한다 []. 단, “을”은 “본 임상시험” 결과의 과학적 무결성을 보장하고 “갑”의 “비밀정보” 및 “지적재산권”(제24조)을 보호하기 위해 제27조 및 제28조의 절차를 반드시 준수하여야 한다.

제27조 (의뢰자의 검토권 및 정보보호)

27.1 (사전 검토 의무) “을”(연구책임자)은 학술 발표(초록, 포스터, 구두 발표 자료, 원고 등)를 학회, 학술지 또는 기타 제3자에게 제출하거나 공개하기 최소 [60일] 전에 “갑”에게 해당 자료의 최종본 사본을 서면(이메일 포함)으로 제공하여 사전 검토를 받아야 한다 [].

27.2 (검토 및 회신) “갑”은 해당 자료를 수령한 날로부터 [30일] 이내에 “을”에게 다음 각 호 중 하나를 서면으로 요청할 수 있다:

(a) (비밀정보 삭제) 해당 자료에 포함된 “갑”의 “비밀정보”(본 계약에 따라 공개가 허용된 임상시험 결과 데이터 자체는 제외) 또는 “연구대상자”를 식별할 수 있는 “개인정보”를 삭제하거나 수정할 것을 요청. “을”은 정당한 사유가 없는 한 “갑”의 이러한 요청에 성실히 응해야 한다 [].

(b) (발표 보류) 해당 자료에 “갑”이 특허로 출원하고자 하는 “발명”(제24조)이 포함되어 있다고 “갑”이 합리적으로 판단하는 경우, “갑”이 해당 “발명”에 대한 특허 출원을 완료하는 데 필요한 기간 동안(단, “갑”의 보류 요청일로부터 추가 [90일]을 초과할 수 없음) 해당 학술 발표를 보류할 것을 요청. “을”은 이러한 요청에 응하여야 한다 [].

27.3 (무회신) “갑”이 제27.1항에 따른 자료 수령 후 [30일] 이내에 제27.2항에 따른 어떠한 서면 요청도 하지 않는 경우, “을”은 원안대로 학술 발표를 진행할 수 있는 것으로 간주된다 [].

제28조 (다기관 임상시험의 출판)

28.1 “본 임상시험”이 여러 임상시험실시기관이 참여하는 다기관 공동 연구(Multi-Center Study)로 수행되는 경우, “을”은 “본 임상시험”의 주 연구 결과(Primary Endpoint) 또는 주요 2차 연구 결과(Key Secondary Endpoints)를 포함하는 다기관 공동 논문(Multi-Center Publication)이 전문 학술지에 게재되기 전까지는, “본 임상시험”의 결과를(자신이 수행한 기관의 데이터 포함) 단독으로 출판하거나 발표할 수

없다 [].

28.2 단, "본 임상시험"에 참여한 모든 기관의 연구가 종료되고 전체 데이터베이스가 잠긴(Database Lock) 후 [18개월]이 지나도록 정당한 사유 없이 다기관 논문이 출판되지 않는 경우, "을"은 제27조의 절차(사전 검토 의무)를 준수함을 전제로 단독으로 학술 발표를 진행할 권리를 갖는다 [].

28.3 "을"은 어떠한 경우에도 "갑"의 사전 서면 동의 없이 언론(신문, 방송, 인터넷 매체 등)을 상대로 "본 임상시험"과 관련된 인터뷰를 하거나 보도자료를 배포할 수 없다 [].

제6장 책임, 손해배상 및 면책

제29조 (진술 및 보증의 부재)

"갑"이 "을"에게 제공하는 모든 "비밀정보"(프로토콜, IB 포함)는 "있는 그대로(As-Is)" 제공된다. "갑"은 "비밀정보"의 정확성, 완전성, 특정 목적 적합성, 또는 제3자의 권리(지적재산권 등) 침해에 대해 어떠한 명시적 또는 묵시적 진술이나 보증도 제공하지 아니한다. "을"은 "비밀정보"의 사용 및 그 사용 결과에 대한 모든 위험을 단독으로 부담한다.

제30조 (손해배상)

각 당사자는 본 계약상의 의무를 위반하여 상대방에게 발생시킨 입증된 통상의 직접 손해에 대하여 배상할 책임을 진다. 어떠한 경우에도 일방 당사자는 상대방에게 발생한 특별 손해, 간접 손해, 결과적 손해, 징벌적 손해, 또는 기대 이익의 상실(데이터 유출로 인한 평판 저하, 사업 기회 상실 등 포함)에 대하여 책임을 지지 아니한다. 단, 제31조(위약벌) 및 제32조(면책)에 따른 책임, 또는 고의나 중과실로 인한 위반의 경우는 예외로 한다.

제31조 (위약벌)

31.1 제30조(손해배상)의 규정에도 불구하고, "을"이 본 계약의 핵심 의무, 특히 제3조(비밀유지의무), 제4조(목적 외 사용금지), 제3장(개인정보보호 관련 의무 일체) 또는 제4장(보안조치 의무 일체)을 위반하여 "갑"의 "비밀정보" 또는 "개인정보"가 제3자에게 유출, 누설, 공개되거나 훼손, 멸실된 경우, "을"은 "갑"에게 해당 위반행위 1건당 금을 위약벌로 지급하여야 한다.

31.2 본 조에 규정된 위약벌은 "갑"에게 발생한 실제 손해액(제30조에 따른 손해배상)과는 별도로 청구 및 지급되며, 대한민국 민법 제398조 제4항에 따른 손해배상액의 예정으로 추정되지 아니하고, 동법 제398조 제2항에 따라 법원에 의해 감액될 수 없다. 이는 정보 유출로 인한 손해액 산정이 현실적으로 매우 어렵거나 불가능함을 양 당사자가 인지하고, "을"의 중대한 의무 위반에 대한 제재 및 이행 강제를 확보하기 위함이다.

제32조 (면책)

32.1 ("갑"의 "을"에 대한 면책) "갑"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제3자(연구대상자, 규제기관 등)가 "을"(및 "을"의 임직원, 이사, 대리인)을 상대

로 제기하는 모든 청구, 소송, 손해, 손실, 책임, 비용(합리적인 변호사 비용 및 법원 비용 포함)으로부터 "을"을 방어하고 면책한다 (이하 "갑의 면책 의무") :

(a) "을"이 "본 임상시험"의 임상시험계획서(Protocol) 및 "갑"의 기타 적법한 서면 지시를 정확히 준수하여 수행하였음에도 불구하고, 임상시험용 의약품/의료기기의 투여 또는 시술로 인하여 연구대상자에게 발생한 상해, 질병 또는 사망 [(i)].

(b) "갑"이 제공한 임상시험용 의약품/의료기기 자체의 설계, 제조상 결함 또는 불순물로 인해 발생한 손해.

(c) "갑"의 "본 임상시험" 결과 데이터 또는 "발명"의 사용 또는 상업화로 인해 발생한 제3자의 지적재산권 침해 주장 [(ii)].

단, 상기 (a) 내지 (c)의 손해가 제32.2항 각 호의 사유, 즉 "을"의 귀책사유로 인해 발생하거나 기여한 부분에 대해서는 "갑"의 면책 의무가 면제된다 [단서].

32.2 ("을"의 "갑"에 대한 면책) "을"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 제3자(연구대상자, 규제기관 등)가 "갑"(및 "갑"의 계열회사, 임직원, 이사, 대리인)을 상대로 제기하는 모든 청구, 소송, 손해, 손실, 책임, 비용(합리적인 변호사 비용 및 법원 비용 포함)으로부터 "갑"을 방어하고 면책한다 :

(a) "을"의 본 계약 위반 행위 (특히 제3조, 제4조, 제3장, 제4장, 제5장에 규정된 의무의 위반).

(b) "을" 또는 "을"의 "정보취급자"의 관련 법규(PIPA, 의료법 등) 위반, 고의 또는 중대한 과실, 또는 의료 과실(Malpractice).

(c) "을"이 "갑"이 제공한 임상시험계획서(Protocol) 또는 "갑"의 기타 적법한 서면 지시를 준수하지 아니함으로 인해 발생한 모든 손해.

(d) "을"이 제10조의 의무를 위반하여 적법한 연구대상자 동의(ICF)를 징구하지 않음으로 인해 발생한 모든 법적 분쟁 및 손해.

32.3 **(면책 절차)** 일방 당사자(이하 "면책 당사자")가 본 조에 따라 상대방(이하 "배상 당사자")에게 면책을 청구하고자 하는 경우, "면책 당사자"는 해당 제3자의 청구 또는 소송을 인지하는 즉시 [10일 이내] "배상 당사자"에게 서면으로 통지하여야 한다 []. 통지의 지연이 "배상 당사자"의 방어 능력에 중대하고 불리한 영향을 미치는 경우, 그 범위 내에서 "배상 당사자"의 면책 의무는 감경될 수 있다. "배상 당사자"는 자신의 비용으로 해당 청구의 방어 및 합의에 대한 독점적인 통제권을 가지며, "면책 당

사자"는 "배상 당사자"의 합리적인 요청 및 비용 부담 하에 방어에 필요한 모든 정보와 협력을 제공하여야 한다. "배상 당사자"는 "면책 당사자"에게 불리한 영향을 미치는(금전적 책임 외의 의무 부과 등) 합의를 하는 경우 "면책 당사자"의 사전 서면 동의를 받아야 한다 [].

제7장 계약 기간 및 종료

제33조 (계약 기간)

본 계약은 "효력발생일"로부터 발효하며, "본 임상시험"의 완료(또는 조기 종료) 및 "을"의 기관에서 수행된 모든 임상시험 데이터의 최종 검증(Database Lock), 그리고 관련 법규에 따른 규제기관 보고 및 보관 의무가 완료될 때까지 유효하다.

제34조 (비밀유지 의무의 존속)

34.1 본 계약이 기간 만료, 해지 또는 기타 사유로 종료된 후에도, 제2조, 제3조, 제4조, 제6조, 제8조에 따른 "비밀정보"(개인정보 제외)의 비밀유지 의무는 본 계약 종료일로부터 [10년]간 존속한다.

34.2 전항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 조항은 그 성격상 계약 종료 후에도 존속이 필요한 범위 내에서 계속 유효하게 존속한다:

- (a) 제3장(개인정보보호) 및 제4장(보안조치)에 따른 "개인정보" 보호 및 보안 의무: 관련 법령(PIPA, GDPR 등)이 해당 개인정보의 파기 또는 완전한 익명화를 허용하거나 의무화할 때까지 영구히 존속한다.
- (b) 제5장(지적재산권 및 출판): 이미 발생한 권리 및 의무에 대해 유효하게 존속한다.
- (c) 제6장(책임, 손해배상 및 면책): 계약 종료 이전에 발생한 사유에 근거한 책임 및 면책 의무에 대해 유효하게 존속한다.
- (d) 제8장(분쟁해결, 준거법, 관할 등): 분쟁 해결 시까지 유효하게 존속한다.
- (e) 제35조 (계약 종료 시 조치)

제35조 (계약 종료 시 조치)

35.1 "을"은 본 계약이 기간 만료 또는 해지(조기 종료)되거나, "갑"이 "본 임상시험"의 종단을 이유로 서면 요청하는 경우, [30일] 이내에 "을"(및 "을"이 승인받은 모든 "하위 수탁자")이 점유 또는 통제하고 있는 모든 "비밀정보" 및 "개인정보"(원본, 사본, 복제본, 요약본, 전자파일 일체)를 "갑"의 선택에 따라 다음 중 하나의 조치를 이행하여야 한다 :

- (a) "갑"에게 즉시 반환하거나, 또는
- (b) 복구 불가능한 방법(제21.3항 참조)으로 영구히 파기(삭제)한다.

35.2 "을"은 상기 조치를 완료한 후, [10일] 이내에 "을"의 정당한 권한자(예: CPO 또는 연구책임자)가 서명한 파기(또는 반환) 증명서를 "갑"에게 서면으로 제공하여야 한다.

35.3 **(예외)** 단, "을"은 관련 법령(예: 대한민국 의료법, 약사법, GCP 규정 등) 또는 "을"의 내부 규정(예: IRB 규정)에 따라 보관이 의무화된 최소한의 자료(예: 연구대상자 식별 목록, 원본 의료기록 사본 등)는 해당 법정 보관 기간 동안 보관할 수 있다. 이 경우, "을"은 해당 사실을 "갑"에게 통지해야 하며, 보관 중인 자료에 대해서는 본 계약상의 비밀유지 및 보안 의무(제3장, 제4장)가 제34조에 따라 계속 적용된다.

제8장 기타 일반 조항

제36조 (불가항력)

어느 당사자도 화재, 홍수, 지진, 태풍 등 천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 폭동, 감염병의 대유행(Pandemic) 및 이에 따른 정부의 봉쇄 또는 규제, 법령의 제·개정 등 자신의 합리적인 통제를 벗어난 불가항력적 사유(이하 "불가항력")로 인해 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 된 경우, 해당 의무 불이행에 대해 책임을 지지 아니한다. 단, 금전 지급 의무는 면제되지 않는다. 불가항력의 영향을 받는 당사자는 해당 사유 발생 즉시 상대방에게 서면 통지하고, 그 영향을 최소화하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 다해야 한다. 불가항력 사태가 [90일] 이상 지속되어 계약 목적 달성이 불가능하다고 판단되는 경우, 어느 당사자든 상대방에게 [30일] 전 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.

제37조 (권리 의무의 양도 금지)

각 당사자는 상대방의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 위임, 이전, 담보 제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다. 단, "갑"이 "갑"의 계열회사(모회사, 자회사, 동일 모회사 소속 자회사)에게 양도하거나, "갑"의 인수합병(M&A)에 따라 존속 또는 신설 법인에게 포괄 승계되는 경우는 예외로 한다.

제38조 (분쟁 해결)

38.1 (협의) 본 계약의 해석이나 이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우, 양 당사자는 먼저 [30일]간 각 당사자의 고위 경영진(임원급) 간의 신의성실의 원칙에 입각한 협의를 통해 우호적으로 해결하기 위해 최선의 노력을 다한다.

38.2 (중재) 제38.1조의 협의가 [30일] 이내에 결렬되는 경우, 해당 분쟁은 대한민국 서울에서,의 국제 중재 규칙 에 따라 [단독 중재인(또는 3인 중재인)]에 의해 수행되는 중재를 통해 최종적으로 해결한다. 중재에 사용되는 언어는 [한국어]로 하되, 증거 자료로 [영어] 문서가 제출될 수 있다.

38.3 (최종 판정) 중재 판정은 최종적이며 양 당사자 모두에게 구속력을 갖는다. 양 당사자는 동 판정에 대해 법원에 어떠한 제소도 하지 않을 것에 동의하며, 동 판정은 관할권이 있는 법원에서 집행 판결을 받을 수 있다.

제39조 (준거법 및 관할 법원)

39.1 (준거법) 본 계약의 성립, 유효성, 해석, 이행 및 본 계약과 관련된 모든 분쟁은 국제사법의 원칙과 관계없이 [대한민국 법률]에 따라 규율되고 해석된다.

39.2 (관할 법원) 제38조의 중재 조항에도 불구하고, 당사자 일방이 자신의 "비밀정보" 또는 "지적재산권"에 대한 임박하고 회복 불가능한 침해를 막기 위해 가처분, 가압류 등 긴급한 보전 처분을 신청하는 경우, 양 당사자는 [서울중앙지방법원]을 제1심 전속적 합의 관할 법원으로 하는 데 동의한다.

제40조 (완전 합의 및 계약의 수정)

본 계약 및 그 별첨은 양 당사자 간의 본 계약 주제에 관한 완전하고 유일한 합의를 구성하며, 본 계약 체결 이전에 있었던 모든 구두 또는 서면의 진술, 협의, 합의, 양해각서(MOU) 또는 제안에 우선한다. 본 계약의 수정, 변경 또는 포기는 양 당사자의 정당한 권한을 위임받은 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의에 의해서만 그 효력을 갖는다.

제41조 (통지)

본 계약에 따라 요구되거나 허용되는 모든 통지, 요청, 동의 및 기타 커뮤니케이션은 서면으로 작성되어야 하며, 본 계약 전문에 기재된 각 당사자의 주소로 등기우편, 공인된 특급 택배 서비스(예: FedEx, DHL, UPS)로 발송되거나, 또는 상호 합의된 이메일 주소(수신 확인을 전제로 함)로 발송되어야 한다. 주소 또는 지정 연락처 변경 시, 각 당사자는 [10일] 이내에 상대방에게 서면으로 통지하여야 한다.

제42조 (조항의 분리 가능성)

본 계약의 특정 조항 또는 그 일부가 관할 법원이나 중재판정부에 의해 위법, 무효 또는 집행 불가능하다고 선언될 경우, 해당 조항은 본 계약에서 분리되는 것으로 간주되며, 나머지 조항의 유효성, 적법성, 집행 가능성에는 어떠한 영향도 미치지 아니한다. 양 당사자는 분리된 조항의 본래 취지를 달성할 수 있도록 유효하고 집행 가능한 대체 조항을 신의성실의 원칙에 따라 협의한다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하여 양 당사자가 정당하게 위임받은 대표가 서명 또는 기명날인한 후 각각 1부씩 보관한다.

[20XX년 XX월 XX일]

(갑) 정보제공자 / 컨트롤러

기관명: [의뢰자 법인명]

주소: [주소]

대표자: [대표자 성명] (인)

연락처: [전화번호/이메일]

(을) 정보수령자 / 프로세서

기관명: [임상시험실시기관 법인명]

주소: [주소]

대표자: [대표자 성명] (인)

(또는 직인)

연락처: [전화번호/이메일]

연구책임자(PI) 확인 (필요시)

본인은 상기 계약의 내용을 충분히 인지하였으며, "본 임상시험"의 연구책임자로서 본 계약, 특히 제3장(개인정보보호), 제4장(보안조치), 제5장(IP 및 출판)에 따른 "을"의 의무 이행에 적극 협력할 것을 확인합니다.

성명: [연구책임자 성명] (인)

소속/직위: [소속/직위]

별첨 1: 임상시험 개요

본 계약서에서 "본 임상시험"이라 함은 다음의 임상시험을 의미한다.

- 임상시험계획서(Protocol) 제목: [임상시험 과제명 전체]
- 임상시험계획서 식별 번호: [Protocol No. OOOO]

3. **임상시험용 의약품/의료기기:** [시험약/기기 코드명 또는 성분명]
4. **임상시험 단계 (Phase):** [예: Phase III]
5. **연구 대상 질환 또는 상태:** [적응증]

별첨 2: 개인정보 처리 위탁 업무의 내용 (PIPA 요구사항)

본 별첨은 대한민국 개인정보보호법(PIPA) 제26조 및 동법 시행령 제28조에 따라 작성되며, "갑"(컨트롤러/개인정보처리자)이 "을"(프로세서/처리수탁자)에게 위탁하는 개인정보 처리 업무의 범위와 목적을 규정한다.

제1조 (위탁 업무의 목적)

"을"은 "갑"이 의뢰한 [별첨 1]의 "본 임상시험" 수행 및 관련 법규 준수("본 목적")를 위해서만 개인정보를 처리한다.

제2조 (위탁 업무의 내용)

"을"이 "갑"을 대신하여 수행하는 구체적인 개인정보 처리 업무는 다음과 같다:

1. 연구대상자 스크리닝, 모집 및 등록
2. 적법한 연구대상자 동의(ICF) 징구 (제10조)
3. 임상시험계획서에 따른 연구대상자 관리, 시험약 투여, 검사 및 관찰 수행
4. 연구대상자의 원본 데이터(Source Data) 생성, 수집, 기록 (의무기록 작성 포함)
5. 증례기록서(CRF) 작성, 수정 및 완료
6. 안전성 정보(이상반응) 수집, 평가, 및 "갑"에게 보고
7. "갑" 또는 "갑"이 지정한 대리인(CRO 모니터 요원 등)의 모니터링, 점검, 실태 조사 지원 (원본 데이터 직접 열람(SDV) 허용 포함)
8. 임상시험 관련 문서 및 개인정보의 보관 (제35조)
9. 기타 "본 임상시험" 수행을 위해 "갑"이 서면으로 지시하는 합리적인 개인정보 처리 업무

제3조 (처리하는 개인정보의 항목)

"을"은 제2조의 업무 수행을 위해 다음 항목의 개인정보를 처리한다:

1. **일반 정보:** 성명(또는 이니셜), 생년월일, 성별, 연락처, 주소
2. **식별 정보:** 연구대상자 식별 코드, 차트 번호
3. **민감정보(건강정보):**
 - 과거 및 현재 병력(진단명, 수술 이력, 치료 내역)
 - 신체 계측 정보(키, 몸무게, BMI, 활력 징후)
 - 실험실 검사 결과(혈액, 소변, 영상의학, 심전도 등)
 - 시험약 투여 기록, 병용 약물 사용 내역
 - 이상반응 및 부작용 발생 내역
 - 기타 임상시험계획서에서 수집하도록 요구하는 모든 건강 관련 정보

제4조(처리 및 보유 기간)

본 계약 제33조(계약 기간) 및 제35조(계약 종료 시 조치), 관련 법령(의료법, 약사법 등)에서 정한 의무 보관 기간까지.

제5조 (PIPA 관련 금지 사항)

"을"은 개인정보 처리수탁자로서 다음 행위를 엄금한다:

1. 제1조(위탁 업무의 목적)를 벗어난 개인정보 처리
2. "갑"의 사전 승인 없는 개인정보의 제3자 제공 또는 재위탁
3. 본 계약 제4장(보안조치)을 위반하는 행위
4. 본 계약 제 4 장(보안조치)을 위반하는 행위

별첨 3: 데이터 국외 이전을 위한 표준계약조항 (Standard Contractual Clauses)

(본 임상시험 데이터가 GDPR의 적용을 받으며, EU 역외(예: 대한민국, 미국, 또는 "갑"의 본사 소재지)로 이전되고 해당 국가가 EU 집행위원회의 적정성 결정을 받지

못한 경우, 양 당사자는 EU 집행위원회가 승인한 최신 표준계약조항(SCCs)을 본
별첨으로 체결하여야 한다.)

(예시: Module 2: Controller to Processor Transfer)

(...[표준계약조항 전문 삽입]...)